



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 3 Juristische Methodik

I. Juristische Arbeitsweise und Grundbegriffe

- Wesentliche Aufgabe juristischer Arbeit ist die **Erfassung** und die rechtliche **Einordnung eines (Lebens-)Sachverhalts** unter den Tatbestand einer Norm, mit dem Ziel, die für den konkreten Fall einschlägige Rechtsfolge zu finden (wenn-dann-Struktur)
- Grundlegende Begriffe
 - „**Sachverhalt**“
 - Die Lebenswirklichkeit, also das, was passiert ist (wird in der Klausur als unstreitig vorgegeben)
 - „**Tatbestand**“
 - Die Voraussetzungen einer Norm, also ihre „wenn“-Seite
 - „**Rechtsfolge**“
 - Die Konsequenz einer Norm, also ihre „dann“-Seite
- Um den oft komplexen Tatbestand von Normen handhabbar zu machen, unterteilen Juristen diesen oft in einzelne „**Tatbestandsmerkmale**“ (TBM)

§ 3 Juristische Methodik

Beispiel: Deliktischer Schadenersatz

- Sachverhalt:

Der A kann den B nicht leiden. Deswegen geht er abends mit einem Baseballschläger zu dessen Haus und zertrümmert die Windschutzscheibe des Wagens des B. Hierdurch entsteht ein Schaden von 1000€. B will von A den Schaden ersetzt bekommen. Zu Recht?

- Anwendbare Norm : § 823 Abs. 1 BGB

„Wer **vorsätzlich oder fahrlässig** das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das **Eigentum** oder ein sonstiges Recht eines anderen **widerrechtlich verletzt**, ist dem anderen zum **Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.**“

Rechtsfolge

§ 3 Juristische Methodik

II. Das juristische Gutachten

Die Subsum(p)tionstechnik

- **Subsumtion** (Verb: **subsumieren**) ist die die Unterordnung eines Sachverhalts unter einen Rechtssatz. Subsumieren bedeutet, die Prüfung ob die Voraussetzungen (=Tatbestandsmerkmale) des herangezogenen Rechtssatzes (= Paragraphens) erfüllt sind und die Rechtsfolge des Rechtssatzes eintritt (=Schlussfolgerung). Hierbei handelt es sich um **Rechtsanwendung**.
- Die Struktur der Subsumtion folgt der aristotelischen Logik des „Syllogismus“, bestehend aus zwei Prämissen und einer daraus abgeleiteten Schlussfolgerung („Conclusio“)
 - (Altbackenes) Beispiel:
 - Prämisse 1: „Alle Menschen sind sterblich.“*
 - Prämisse 2: „Sokrates ist ein Mensch.“*
 - Conclusio: „Also ist Sokrates sterblich.“*

§ 3 Juristische Methodik

Der Gutachtenstil - Struktur

- Im Rahmen eines juristischen Gutachtens wird die Subsumtionstechnik zur Beantwortung der Fallfrage eingesetzt.
- Im Zivilrecht sind dies in der Regel **Ansprüche** einer Privatperson gegen eine andere.
 - Definition **Anspruch**: Das Recht, von einem anderen ein **Tun** oder **Unterlassen** verlangen zu können.
- Die Prüfung einzelner Ansprüche gliedert sich hierbei i.d.R. in einen **einleitenden Obersatz**, Obersätze für die einzelnen **Tatbestandsmerkmale**, (ggf.) die **Definition** der jeweiligen Tatbestandsmerkmale, die **Subsumtion** des Sachverhalts unter die einzelnen Merkmale und schließlich das **Ergebnis** der Anspruchsprüfung.
- Schema einer Anspruchsprüfung im Gutachten:
 - **Obersatz**
 - **Obersatz TBM 1**
 - **Definition**
 - **Subsumtion**
 - **Obersatz TBM 2**
 - **Definition**
 - **Subsumtion**
 - **[...]**
 - **Ergebnis**

§ 3 Juristische Methodik

Der Gutachtenstil - Sprache

- Obersätze werden stets im Konjunktiv II formuliert, erkennbar an Modalverben wie „könnte“ oder „müsste“
 - Beispiel:
 - B **könnte** gegen A einen Anspruch auf Schadenersatz aus § 823 Abs.1 BGB haben. (Obersatz)
 - Hierfür **müsste** A vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. (Obersatz für ein Tatbestandsmerkmal)
- Definitionen und Subsumtionen finden im Indikativ statt. Die Conclusio am Ende der Subsumtion wird durch Worte wie „folglich“, „daher“ oder „somit“ kenntlich gemacht.
 - Beispiel:
 - Vorsatz *ist* das Wissen und Wollen des Tatbestands. (Definition eines Tatbestandsmerkmals)
 - A wusste, dass er die Scheibe beschädigen würde und wollte das auch. **Folglich** handelte A vorsätzlich. (Subsumtion)
- **Obersatz** *Konjunktiv*
 - **Obersatz TBM** *Konjunktiv*
 - **Definition** *Indikativ*
 - **Subsumtion** *Indikativ*
- **Ergebnis** *Indikativ*

§ 3 Juristische Methodik

Der Gutachtenstil – Beispiel (vereinfacht)

- Sachverhalt:

Student S hat sich bei Hugendubel ein brandneues Gesetzbuch für die Vorlesung „Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler“ gekauft. Am Mittwoch geht er hiermit in eine der vorderen Stuhlreihen und setzt sich hin. Mitten in der Vorlesung fällt dem Dozenten G auf, dass er mal wieder ein neues Gesetzbuch braucht. Er geht deshalb zu S, nimmt diesem das Gesetzbuch weg und hält es freudig in der Hand. S ist darüber wenig erfreut und will sein neues Lieblingsbuch zurückhaben.

Hat S gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des Buches?

- Anwendbare Norm : § 985 BGB: Herausgabeanspruch des Eigentümers

„Der **Eigentümer** kann von dem **Besitzer** die **Herausgabe** der **Sache** verlangen.“

↑
TBM

↑
TBM

↑
Rechtsfolge

↑
TBM

§ 3 Juristische Methodik

Gutachten:

S könnte gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des Gesetzbuches gemäß § 985 BGB haben.

Dafür müsste das Gesetzbuch zunächst eine Sache sein.

Sachen sind gemäß § 90 BGB alle körperlichen Gegenstände.

Das Gesetzbuch ist ein körperlicher Gegenstand. Folglich ist das Buch eine Sache.

Des Weiteren müsste S Eigentümer des Gesetzbuches sein.

Eigentümer im Sinne des § 903 BGB ist, wer die rechtliche Herrschaftsbefugnis über eine Sache innehat.

Das Eigentum an dem Buch ging durch Einigung und Übergabe bei Hugendubel nach § 929 Satz 1 BGB auf S über (machen wir noch ausführlich im Abschnitt Sachrecht). S ist folglich Eigentümer.

Schließlich müsste G Besitzer des Gesetzbuches sein.

Besitzer ist, wer die tatsächliche Herrschaft über eine Sache innehat (siehe § 854 Abs. 1 BGB).

G hält das Buch in seiner Hand und kann hierdurch die tatsächliche Herrschaft über das Buch ausüben. G ist somit Besitzer.

S hat gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des Gesetzbuches gemäß § 985 BGB.

§ 3 Juristische Methodik

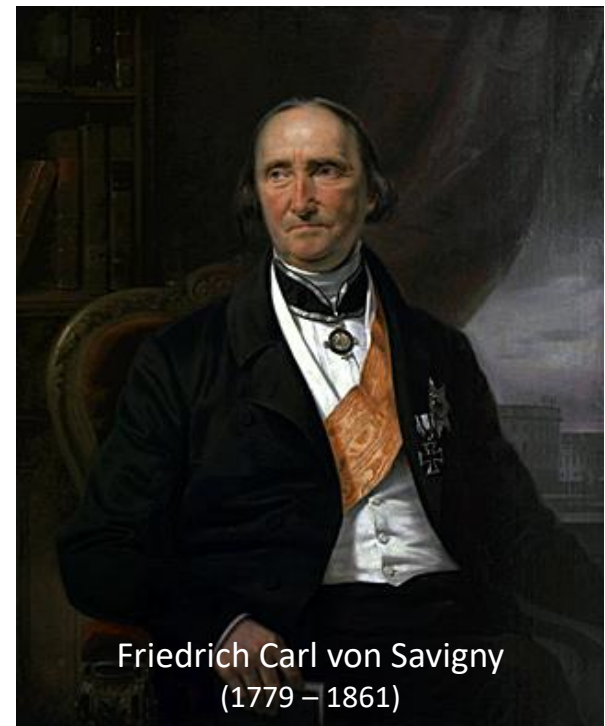
Vorgehen in der Klausur

1. Sachverhalt lesen, um ersten Eindruck zu erhalten
 - Ggf. Wichtiges unterstreichen / Notizen machen
2. Anspruchssteller, Anspruchsgegner und Anspruchsinhalt identifizieren
 - Fragen Sie sich: „Wer will was von wem“
3. Mögliche Anspruchsgrundlage(n) anhand der Rechtsfolge im Gesetz identifizieren
 - Fragen Sie sich: „Wer will was von wem woraus?“ (**Eselsbrücke: 5 goldene W's**)
4. Erforderliche Tatbestandsmerkmale der Norm(en) identifizieren
5. Sachverhalt nochmal gründlich mit Blick auf die Tatbestandsmerkmale der Norm lesen
 - Ggf. Wichtiges unterstreichen / Notizen machen
6. Lösungsskizze anfertigen
 - Alle relevanten Anspruchsgrundlagen aufschreiben
 - Tatbestandsmerkmale / Probleme in richtiger Reihenfolge grob notieren
 - Checken, ob das von Ihnen angedachte Ergebnis Sinn ergibt / gerecht erscheint
 - Fragen Sie sich: „Was würde Oma oder Lieschen Müller sagen?“
7. Gutachten schreiben

§ 3 Juristische Methodik

III. Methoden der Gesetzesauslegung

- Der Aussagegehalt von Gesetzen ist häufig sehr abstrakt und nicht auf den ersten Blick verständlich / eindeutig.
- Das Wesen von Gesetzen als **abstrakt-generellen Normen** ist, dass der Gesetzgeber nicht jeden Lebenssachverhalt, auf den das Gesetz zukünftig angewendet werden soll, und jedes einzelne Problem, das dabei entstehen kann, im Vorhinein wissen kann. Recht ist – überspitzt formuliert – ein chronisch gescheiterter Kommunikationsakt zwischen Gesetzgeber und Rechtsanwender.
- Deshalb bedürfen Gesetze der „**Auslegung**“, um zu bestimmen, was ihr Norminhalt eigentlich ist
- In der deutschen Rechtswissenschaft haben sich unter dem Einfluss des *Rechtslehrers und preußischen Staatsminister Friedrich Carl von Savigny*, traditionell **vier zentrale Auslegungsmethoden** herausgebildet, die Juristen als Argumente zur Ermittlung des Aussagegehalts einer Norm dienen.



Friedrich Carl von Savigny
(1779 – 1861)

§ 3 Juristische Methodik

Die vier (klassischen) Auslegungsmethoden bei der Normanwendung:

- **Grammatikalische Auslegung**
 - Schaut auf den **Wortlaut** der Norm als Ausgangspunkt und Grenze der Gesetzesauslegung.
- **Systematische Auslegung**
 - Schaut auf den **Regelungszusammenhang** der Norm innerhalb des Gesamtsystems des jeweiligen Gesetzes.
- **Teleologische Auslegung**
 - Schaut auf den **Sinn und Zweck** einer Norm, also auf das, was die Norm inhaltlich regeln bzw. erreichen will.
- **Historische Auslegung**
 - Schaut auf die **Gesetzgebungsgeschichte** einer Norm, insbesondere die offizielle Begründung des Gesetzgebers (in der Klausur selten verfügbar). Nach herrschender Meinung ist die historische Auslegung subsidiär, d.h. sie kann nur der Unterstützung des Ergebnisses dienen, das auf der Grundlage einer anderen Auslegungsmethode gewonnen wurde.

§ 3 Juristische Methodik

Beispiel: Auslegung des Begriffs „Besitz“ in § 985 BGB

- § 985 BGB: „Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.“
- Frage: Was bedeutet im Rahmen dieser Norm der Begriff „Besitz“?
 - Grammatikalische Auslegung
 - Hilft nicht so wirklich weiter. Das Wort „Besitz“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch unterschiedlich verwendet, sowohl als Synonym für „Eigentum“ als auch als tatsächliche Herrschaft über eine Sache.
 - Systematische Auslegung
 - Hilft schon deutlich mehr. Die Norm des § 985 BGB ist Teil des Sachenrechts. Innerhalb dieses Regelungszusammenhangs steht auch die Norm des § 854 Abs. 1 BGB, die da sagt: „Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.“ Besitz scheint innerhalb des Sachenrechts also etwas Tatsächliches zu meinen.
 - Teleologische Auslegung
 - Die Auslegung nach dem Sinn und Zweck des § 985 BGB führt uns in dieselbe Richtung. § 985 soll dem rechtmäßigen Eigentümer einen Anspruch auf (Wieder-)Erlangung der tatsächlichen Herrschaftsgewalt über die ihm gehörende Sache einräumen. Das geht nur, wenn sich der Anspruch gegen denjenigen richtet, der die Sache gerade hat.
 - Historische Auslegung
 - Würden wir in die Gesetzgebungsmaterialien des BGB schauen, würden wir dort ebenfalls Hinweise dafür finden, dass der „Besitz“ im Sinne des BGB ein tatsächlicher Begriff ist.

→ Top, wir haben unser Ergebnis! Die Auslegung des Begriffs „Besitz“ in § 985 BGB hat ergeben, dass hierunter die tatsächliche Sachherrschaft zu verstehen ist.

§ 3 Juristische Methodik

Exkurs: Weitere Methoden der Gesetzesauslegung

- Neben den vier zentralen Auslegungsmethoden, die für Juristen (und für Ihre Klausur) am wichtigsten sind, existieren weitere Methoden, die je nach Sachlage ebenfalls von Bedeutung sein können. Hierzu zählen u.a.:
- *Gesetzesergänzende Auslegung*, insbesondere **Analogie bei Gesetzeslücken**
 - Voraussetzungen: **Planwidrige Regelungslücke** im Gesetz; **Vergleichbarkeit der Interessenlage**
 - Beispiel: Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB gilt dem Wortlaut nach unmittelbar nur für Beeinträchtigungen des Eigentums, wird aber analog auch auf andere absolute Rechte i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB angewendet, etwa bei Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit
- *Hierarchiekonforme Auslegung*, insbesondere **verfassungskonforme Auslegung** und **unionsrechtskonforme Auslegung**
 - Voraussetzungen: **Mehrere Auslegungsergebnisse** sind möglich, davon steht zumindest **ein Auslegungsergebnis im Widerspruch zu höherrangigem Recht**
 - Beispiel: Aus den Vorschriften über den Mietvertrag in § 535 BGB geht nicht klar hervor, ob z.B. auch die Anbringung einer Parabolantenne, um Fernsehen aus der (türkischen) Heimat sehen zu können, zum vertragsgemäßen „Gebrauch“ der Mietsache gehört. Aus der Informationsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG¹³ folgt jedoch, dass die Norm im Interesse des Grundrechtsschutzes so auszulegen ist.

§ 3 Juristische Methodik

Main Take-Away

- In einem **juristischen Gutachten** ist ein vorgegebener **Sachverhalt** unter den **Tatbestand** der einschlägigen Normen zu **subsumieren** um zu ermitteln, ob die **Rechtsfolge** der Norm auf den konkreten Fall Anwendung findet.
- In der privatrechtlichen Klausur bedeutet dies, dass nach einer **Anspruchsgrundlage** zu suchen ist und sodann jedes einzelne Tatbestandsmerkmal geprüft wird.
- Die schrittweise Abfolge des Gutachtens besteht in der Regel aus dem **Obersatz** des jeweiligen Anspruchs, den Obersätzen der einzelnen **Tatbestandsmerkmale**, den **Definitionen** dieser Tatbestandsmerkmale und der **Subsumtion** des Sachverhalts.
- Zur Auslegung des Inhalts von Gesetzen wird auf vier zentrale **Auslegungsmethoden** zurückgegriffen: Die **grammatikalische Auslegung**, die **systematische Auslegung**, die **teleologische Auslegung** und die **historische Auslegung**.